

KRAJSKÉMU SOUDU V BRNĚ

Rooseveltova 16, 601 95 Brno

k trestním věcem sp. zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026

navazujícím na věci Okresního soudu v Prostějově 15 Nt 3103/2026 a 15 Nt 3105/2026

NA VĚDOMÍ:**KRAJSKÉMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ****ke sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026**

V Ospělově dne 3. září 2026

STĚŽOVATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962 Ospělov 6, 798 55 Ludmírov ID DS: r8u3nhx
STÍŽNOSTNÍ VĚCI	Krajský soud v Brně, sp. zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026
NAPADENÉ VĚCI OS v Prostějově	15 Nt 3103/2026 a 15 Nt 3105/2026
NAVAZUJE NA	stížnosti z 10. a 11. 8. 2026; společné doplnění z 13. 8. 2026; mimořádně naléhavé doplnění KS Brno z 22. 8. 2026
NA VĚDOMÍ KSZ BRNO	sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026
NOVÉ SKUTEČNOSTI	dohled VSZ Olomouc od 24. 8. 2026; vyřízení OSZ Frýdek-Místek 3. 9. 2026; přezkum KSZ Ostrava a dohled VSZ Olomouc 3. 9. 2026

DALŠÍ SPOLEČNÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ STÍŽNOSTÍ**nové skutečnosti po 22. srpnu 2026 • nevyřešený znalecký základ • SOP • THC/THCA • dekarboxylace****JÁDRO PODÁNÍ**

Nejde o technický spor o interní policejní dokumentaci. Jde o to, zda stát směl odvozovat trestnost, zabrání majetku a další závažné zásahy od laboratorního čísla, když dnes sám nedokládá jednotný, předem existující a zpětně přezkoumatelný postup, podle něhož bylo číslo získáno. Pokud se při plynové chromatografii tepelně přeměňuje THCA na Δ9-THC, analytický proces mění chemické složení analyzované části vzorku. Soud proto nemůže přehlédnout otázku, zda znalecké výstupy transparentně odlišovaly původní Δ9-THC od hodnoty vzniklé po dekarboxylaci a zda vůbec měřily právně rozhodnou veličinu.

I. Účel tohoto doplnění – co je nové a proč dané důkazy nelze odsunout

Stěžovatel neopakuje argumentaci již předloženou Krajskému soudu dne 22. 8. 2026. Tehdy byly soudu předloženy zejména nové policejní listiny ze dne 20. 8. 2026, konkrétně sdělení Kriminalistického ústavu č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM a listiny KŘP Moravskoslezského kraje č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, které **zásadně zpochybnilý předpoklad**, že znalecká pracoviště Policie ČR - v případě stěžovatele OKTE Frýdek Místek - **používala jednotný, doložený a závazně přejímaný metodický standard pro stanovení obsahu THC v konopí**.

Po 22. 8. 2026 však nastaly další skutečnosti. Nové policejní důkazy byly vtěleny do přezkumných větví KSZ v Brně a KSZ v Ostravě, byl vyvolán dohled VSZ v Olomouci a dne 3. 9. 2026 OSZ ve Frýdku-Místku vydalo vyrozumění č. j. 1 ZN 7061/2026-79, které samotný obsah nových policejních listin věcně nevyvrátilo. OSZ ve Frýdku Místku místo toho **odkázalo na možnost napadat znalecké posudky v trestních řízeních**.

Právě tato odpověď vytváří zásadní časový a ústavněprávní problém: rozhodující úřední informace o absenci části metodických podkladů poskytla sama Policie ČR až v roce 2026.

ROZHODUJÍCÍ ČASOVÝ ROZDÍL

Námítka mohla být historická. Důkaz, který ji v roce 2026 nově objektivizuje, historický není. Nelze po stěžovateli požadovat, aby v letech 2010–2019 předložil listiny, které Policie ČR vytvořila nebo zpřístupnila teprve v roce 2026, **příčemž v trestních řízeních stěžovatel tuto skutečnost napadal od roku 2010**. Do roku 2026 vydala policie, ministerstvo vnitra a soudy řadu zcela odlišných stanovisek, jak je právně závazně zjišťována legalita konopí, což bylo stěžovatelem explicitně doloženo spolu s návrhem na obnovu s označením orgánu, datací a výrokem ve stížnosti na porušení zákona aliancí Cannabis is The Cure, z.s. ministru spravedlnosti dne 17. listopadu 2024 ve věci vedené u OS v Prostějově sp.zn. 3 T 131/2017!

II. Co přesně v dokumentech policie znamená SOP – a proč nejde o formalitu

Zkratka SOP znamená „standardní operační postup“ (angl. Standard Operating Procedure). Jde o písemný, předem stanovený pracovní předpis laboratoře, který určuje, jak má být konkrétní zkouška skutečně provedena tak, aby byl výsledek opakovatelný, kontrolovatelný a zpětně přezkoumatelný.

U stanovení THC v konopí má takový postup typicky vymezovat zejména:

- jak je odebrán reprezentativní vzorek a kolik rostlin nebo částí rostlin jej tvoří;
- která část rostliny je analyzována a jak je materiál připraven, sušen a homogenizován;
- jaká analytická metoda a přístrojové podmínky jsou použity;
- zda se stanovuje původní Δ^9 -THC, THCA, nebo veličina označovaná jako „total THC“;
- jak se případná dekarboxylace THCA na Δ^9 -THC promítá do výsledku;
- jaké výpočty, kalibrace, kontrolní vzorky a pravidla kvality jsou použity;
- jaká je nejistota měření a jak je zohledněna při interpretaci výsledku vůči právní hranici.

SOP tedy není byrokratická příloha k posudku. Je to dokumentovaná odpověď na otázku, podle jakého konkrétního algoritmu laboratoř vytvořila číslo, z něhož se následně v trestním řízení vyvozovaly právní následky.

Kriminalistický ústav dne **25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM** sám uvedl, **že jednotlivá OKTE si SOP vytvářejí sama a že nejistota metody je vyčíslena v SOP.**

KŘP Moravskoslezského kraje však dne **20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR**, na základě vyjádření OKTE Frýdek-Místek uvedlo, **že toto pracoviště v období 2009–2019 v rozsahu akreditace SOP pro stanovení obsahu THC v konopí nemělo**, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani k THC/THCA a nedisponuje validačními protokoly. To je rozpor, který nelze nahradit obecným tvrzením o odbornosti pracovníků. Současně vyjádření KŘP Moravskoslezského kraje ze dne **20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR**, obsahuje další údaje k historickému způsobu vzorkování a metodickým podkladům.

III. Podstata věci: když se pravidla měření nedají doložit, následky nese laboratoř – nese je obviněný

Pro člověka, o jehož vině, majetku a osobní svobodě se rozhoduje, je nepřijatelné, aby rozhodující laboratorní **hodnota vznikala podle postupu, který nelze po letech přesně věcně rekonstruovat.**

Jestliže různé laboratoře nebo různí pracovníci mohou odlišně zvolit rostliny, část rostliny, způsob homogenizace, teplotní režim, analytickou metodu nebo způsob přepočtu THC/THCA, mohou ze srovnatelného biologického materiálu **vzniknout zcela odlišná čísla.**

Takové číslo ale v trestním spise není neutrální laboratorní údaj. Je použito pro závěr nejen policejního znalce, že byla překročena zákonná hranice, výroku soudu, že jednání bylo trestné, že věc podléhá zabránění nebo propadnutí a že je namístě další zásah veřejné moci.

NEJDE O DETAIL METODIKY

Jestliže stát nedokáže zpětně doložit, podle jakého konkrétního, předem určeného a validovaného postupu vzniklo číslo rozhodné pro trestnost, nejde o kosmetickou vadu znaleckého dokazování. Jde o problém samotné přezkoumatelnosti skutkového základu trestního rozhodnutí.

IV. Dekarboxylace THCA → Δ9-THC: analytický proces nesmí být zaměněn za původní stav zajištěného materiálu

Zcela zásadní je otázka dekarboxylace. THCA (kyselina tetrahydrokanabinolová) a Δ9-THC nejsou totožné chemické látky. Při zahřátí se THCA dekarboxyluje a přeměňuje na Δ9-THC. Plynová chromatografie ve spojení s plameno-ionizační detekcí (GC-FID) používá vysoké teploty a může tuto přeměnu vyvolat během analytického procesu.

To neznamená, že GC-FID je sama o sobě nepřípustná analytická metoda. Znamená to však něco pro trestní dokazování podstatnějšího: znalecký výstup musí transparentně uvést, jakou veličinu ve skutečnosti stanovuje a jaký vztah má výsledek k chemickému stavu materiálu před analýzou.

Jestliže bylo ve vzorku před analýzou určité množství původního Δ9-THC a určité množství THCA a teprve během zahřátí se část THCA změnila na další Δ9-THC, pak hodnota po této přeměně nemůže být bez dalšího vydávána za množství Δ9-THC, které bylo v nezměněném materiálu přítomno před analýzou.

Právě zde se stěžovatel dovolává nevypořádaných znaleckých a odborných podkladů, včetně dánských materiálů a vědeckých studií k rozdílu GC/HPLC a dekarboxylaci.

Pokud soud tyto důkazy považuje za nepřesvědčivé, musí vysvětlit proč. Nemůže je obejít tím, že obnovu uzavře procesní větou, aniž se vůbec vypořádá s tím, zda původní znalecké závěry popisovaly původní obsah Δ9-THC, nebo hodnotu vytvořenou či přepočtenou po dekarboxylaci.

PŘESNÁ DŮKAZNÍ OTÁZKA

Co konkrétně bylo v historických expertizách měřeno a co bylo následně soudům prezentováno jako „obsah THC“? Původní Δ9-THC v zajištěném materiálu, nebo souhrnná/potenciální hodnota zahrnující THCA přeměněné během analytického procesu? Bez této odpovědi nelze spolehlivě posoudit, zda laboratorní číslo odpovídalo právně rozhodné veličině.

V. Nevyrovnání se znaleckými posudky a odbornými podklady není dovoleno nahradit mlčením

Stížnosti i navazující doplnění opakovaně označily konkrétní znalecké, odborné a úřední podklady: historické znalecké výstupy OKTE, revizní znalecké podklady, dánské materiály, odborné studie k dekarboxylaci a GC/HPLC, policejní informace o SOP, homogenizaci, THC/THCA, validaci a nejistotě měření.

Jestliže právě znalecké závěry tvořily nebo podporovaly skutkový základ rozhodnutí, nelze jejich metodický základ prohlásit za vedlejší. Soud musí rozlišit mezi tím, co bylo známo a hodnoceno dříve, a tím, co o těchto znaleckých důkazech nově vyšlo najevo v roce 2026.

Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 177/04 vymezil tzv. opomenuté důkazy mimo jiné jako situaci, kdy provedené důkazy nejsou v odůvodnění meritorního rozhodnutí vůbec zohledněny, ačkoliv byly řádně provedeny, nebo je důkazní návrh bez věcně adekvátního odůvodnění odmítnut. **Tento princip není dovoleno**

obejít tím, že se podstatná znalecká otázka označí za již historicky uzavřenou, pokud nyní existují nové úřední důkazy zpochybňující její tehdejší skutkovou premisu.

Stejným směrem míří čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny: účinná soudní ochrana předpokládá, že účastník dostane reálnou odpověď na podstatný důkazní argument, zvláště pokud jde o důkaz, který mohl být rozhodný pro trestní odpovědnost.

VI. Judikatura Ústavního soudu: v obnově se nový důkaz nesmí předem „odsoudit“

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2517/08 vyžaduje, aby soud v řízení o povolení obnovy přistupoval k **novému důkazu otevřeně a zkoumal jeho potenciální schopnost změnit původní rozhodnutí**. V této fázi není úkolem soudu definitivně rozhodnout, že nový důkaz původní závěr vyvrátil; rozhodující je, zda jej může zpochybnit natolik, že v obnoveném řízení může vzniknout jiné rozhodnutí.

Na tento princip navazuje judikatura Ústavního soudu, podle níž je znalecký posudek obsahující nové skutečnosti nebo využívající nové vědecké metody vedoucí k jinému skutkovému závěru **způsobilým novým důkazem**. Ústavní soud současně zdůrazňuje, že hodnocení nového důkazu v obnovovacím řízení se pohybuje v rovině pravděpodobnosti, nikoli konečného meritorního dokazování.

Stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 50/20 a judikatura navazující na I. ÚS 2517/08 a III. ÚS 905/17 **potvrzují význam nových znaleckých poznatků a nových vědeckých metod pro obnovu řízení**.

Nález sp. zn. I. ÚS 2299/23 pak výslovně odmítl takový výklad § 283 písm. b) trestního řádu, který by procesní **vylukou uzavřel přístup k posouzení předpokladů obnovy tam, kde zákon obnovu připouští**. Pro nynější věc je to významné právě proto, že napadená usnesení z 7. 8. 2026 se k důkaznímu jádru nedostala a věc uzavřela přes procesní konstrukci zabránění věci.

ÚSTAVNÍ TEST

Otázka podle § 278 odst. 1 tr. ř. zní: „Mohou nové policejní a odborné důkazy samy nebo ve spojení s původním dokazováním odůvodnit jiné rozhodnutí?“

VII. Judikatura ESLP: policejní znalecký důkaz musí být skutečně zpochybnitelný

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Stoimenov proti Severní Makedonii, stížnost č. 17995/02, 5. 4. 2007, shledal porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy v situaci, **kdy byla odsuzující rozhodnutí založena na expertních zprávách forenzního pracoviště ministerstva vnitra, které současně stálo na straně obžaloby, a obhajoba neměla odpovídající možnost prosadit nezávislé odborné přezkoumání**.

Rozsudek Mantovanelli proti Francii, stížnost č. 21497/93, 18. 3. 1997, zdůrazňuje, že pokud má znalecký posudek rozhodující vliv na soudní posouzení, musí mít účastník **reálnou možnost účinně se vyjádřit k jeho zjištěním a podkladům**. Smyslem kontradiktornosti není formální doručení výsledku, ale možnost **odborně napadnout proces, z něhož výsledek vznikl**.

Tyto rozsudky nelze mechanicky ztotožnit s nynější věcí. Jejich společný princip je však přímo relevantní: čím větší váhu má forenzní expertiza pro závěr o vině nebo právně rozhodné skutečnosti, tím méně je přijatelné, aby její metodický základ nebyl transparentní a účinně přezkoumatelný.

VIII. Dne 24. 8. 2026: nové důkazy vstoupily do dohledu nad oběma brněnskými přezkumy

Dne 24. 8. 2026 byl Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci předložen mimořádně naléhavý podnět k výkonu dohledu nad postupem KSZ v Ostravě a KSZ v Brně. Ve vztahu ke KSZ v Brně byly výslovně označeny sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026.

Podnět vycházel zejména z policejních listin ze dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, a požadoval, aby nebyly rozmělněny do obecných ujištění o odbornosti Policie ČR. To je významné i pro Krajský soud: tentýž nový důkazní problém je nyní předmětem více formálních přezkumných mechanismů, nikoli pouze jednostranným tvrzením stěžovatele.

IX. Dne 3. 9. 2026: OSZ Frýdek-Místek věc uzavřelo, ale nový důkaz věcně nevyvrátilo

OSZ ve Frýdku-Místku dne 3. 9. 2026 pod č. j. 1 ZN 7061/2026-79 potvrdilo, že se zabývalo podáními směřujícími ke způsobu odběru reprezentativních vzorků, metodikám, standardním operačním postupům a expertizám OKTE Frýdek-Místek. **Přesto věc uzavřelo zejména odkazem na možnost napadat znalecké posudky v trestních řízeních a na skutečnost, že samo tehdy nevykonávalo dozor.**

Takové vyřízení však neodpovídá na dnešní důkazní otázku. Neoznačuje historický SOP, nedokládá validační protokol, nevysvětluje konkrétní metodiku homogenizace ani THC/THCA a nevypořádává rozpor mezi sdělením Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, a údaji KŘP Moravskoslezského kraje založenými na vyjádření OKTE Frýdek-Místek ze dne 20. 8. 2026, zejména č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, ve spojení s č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR.

Především však nemůže obstát jako odpověď tvrzení „měl jste to namítat tehdy“. Stěžovatel nemohl v roce 2010 předložit policejní listinu z roku 2026, podle níž část rozhodných dokumentů nebyla k dispozici nebo neexistovala.

X. Téhož dne byl vyvolán přezkum KSZ Ostrava a dohled VSZ Olomouc

Vyřízení OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. 9. 2026, č. j. 1 ZN 7061/2026-79, bylo téhož dne napadeno žádostí o přezkoumání podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství u KSZ v Ostravě a současně předloženo VSZ v Olomouci ke sp. zn. 3 VZN 239/2026. V tomto podání jsou výslovně označeny také související přezkumy KSZ v Brně sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026.

Proto je toto doplnění zasíláno KSZ v Brně na vědomí k oběma spisovým značkám. Smyslem není požadovat, aby Krajský soud čekal na názor státního zastupitelství jako na závazné stanovisko. Smyslem je zabránit tomu, aby trestní soud označil skutkovou otázku za uzavřenou ve chvíli, kdy ji orgány státu samy na základě nových listin z roku 2026 stále přezkoumávají.

XI. Co musí být před rozhodnutím skutečně vypořádáno

Stěžovatel žádá, aby Krajský soud při rozhodování výslovně odpověděl alespoň na následující otázky:

1. Jaký konkrétní standardní operační postup byl použit u jednotlivých historických expertiz rozhodných pro stěžovatelovy trestní věci?
2. Existoval tento postup před provedením expertizy, byl písemný, identifikovatelný verzí a datem účinnosti a byl pro konkrétní pracoviště skutečně závazný či alespoň prokazatelně používán?
3. Jak bylo určeno, které rostliny a které části rostlin byly odebrány a jak byl vytvořen reprezentativní a homogenizovaný vzorek?
4. Byla měřena původní koncentrace Δ^9 -THC, nebo veličina „total THC“ zahrnující THCA po dekarboxylaci? Jaká právní norma účinná v době skutku činila právě tuto veličinu rozhodnou?
5. Jak byla v posudcích vysvětlena skutečnost, že tepelný analytický proces může převádět THCA na Δ^9 -THC a tím měnit chemické složení analyzované části vzorku oproti stavu před analýzou?
6. Jaká byla nejistota měření a jak byla zohledněna při porovnání výsledku se zákonnou hranicí?
7. Proč nebyly nové znalecké a odborné podklady k dekarboxylaci a k rozdílu mezi GC a HPLC věcně vypořádány, pokud mohly zpochybnit samotný význam původního laboratorního čísla?

8. Jak je vysvětlen rozpor mezi závěrem Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015, podle něhož znaleckou metodiku Kriminalistického ústavu závazně přejímají podřízená OKTE, a novými úředními informacemi Kriminalistického ústavu a KŘP Moravskoslezského kraje, zejména č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR?

XII. Návrh

Stěžovatel proto navrhuje, aby Krajský soud v Brně:

1. založil toto podání do obou stížnostních věcí 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026 a posuzoval je ve vzájemné souvislosti;
2. hodnotil nové skutečnosti po 22. 8. 2026 společně s policejními listinami ze dne 20. 8. 2026, zejména č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, a se znaleckými a odbornými podklady již označenými v návrhu a stížnostech;
3. výslovně rozlišil mezi historicky uplatněnou námitkou a novými úředními důkazy, které tuto námitku v roce 2026 nově objektivizují;
4. neuzavřel věc procesní zkratkou bez přezkoumatelného vypořádání toho, zda historické znalecké výstupy měly doložitelný metodický základ a zda transparentně zacházely s dekarboxylací THCA na Δ^9 -THC;
5. v rámci zákonného procesního prostoru opatřil nebo nechal opatřit rozhodné metodické a laboratorní podklady, pokud jsou pro posouzení novosti a významnosti nezbytné;
6. při rozhodování respektoval test § 278 odst. 1 trestního řádu tak, jak jej vykládá judikatura Ústavního soudu: nejde o definitivní rozhodnutí o správnosti nového důkazu, nýbrž o jeho potenciál odůvodnit jiné rozhodnutí;
7. vzal na vědomí, že stejné nové důkazní otázky jsou nyní současně předmětem přezkumů KSZ v Brně sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026, přezkumu KSZ v Ostravě a dohledu VSZ v Olomouci.

ZÁVĚREČNÁ TEZE

Trestní soud nesmí říci, že metodika je nepodstatná, jestliže právě výsledek této metodiky byl podkladem pro závěr o právně rozhodném obsahu THC. A nesmí říci, že nové důkazy jsou starou obhajobou, jestliže je sama Policie ČR objektivizovala či zpřístupnila zejména listinami č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR až v roce 2026. Jestliže znalecký analytický proces během měření přeměnil THCA na Δ^9 -THC, musí být jasně doloženo, jakou veličinu posudek skutečně stanovil a proč právě tato veličina odpovídala zákonu účinnému v době skutku. Bez této odpovědi není problém uzavřen – je teprve přesně pojmenován.

XIII. Judikatura a právní prameny výslovně uplatněné tímto doplněním

- Ústavní soud, nález sp. zn. I. ÚS 2517/08 ze dne 24. 2. 2009 – otevřený přístup k novému důkazu v obnovovacím řízení; postačuje potenciál odůvodnit jiné rozhodnutí.
- Ústavní soud, nález sp. zn. II. ÚS 2445/08 – nový znalecký posudek nebo nová vědecká metoda mohou být způsobitelným novým důkazem; hodnocení v obnově je pravděpodobnostní.
- Ústavní soud, stanovisko pléna PL. ÚS-st. 50/20; návazně III. ÚS 905/17 – význam nových znaleckých poznatků a vědeckých metod při posuzování obnovy.
- Ústavní soud, nález sp. zn. I. ÚS 2299/23 – § 283 písm. b) tr. ř. nelze vykládat tak, aby procesní výluka nepřipustně uzavřela přístup k posouzení předpokladů obnovy.
- Ústavní soud, nález sp. zn. III. ÚS 177/04 – doktrína opomenutých důkazů a povinnost věcně adekvátně vysvětlit odmítnutí nebo nezohlednění relevantního důkazu.

- ESLP, Stoimenov proti Severní Makedonii, č. 17995/02, rozsudek ze dne 5. 4. 2007 – rovnost zbraní ve vztahu k forenznímu znaleckému důkazu pocházejícímu z orgánu ministerstva vnitra.
- ESLP, Mantovanelli proti Francii, č. 21497/93, rozsudek ze dne 18. 3. 1997 – právo účinně se vyjádřit k odbornému důkazu, který má podstatný vliv na soudní rozhodnutí.
- § 278 odst. 1, § 282 a § 283 trestního řádu; čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny; čl. 6 Úmluvy.

XIV. Nově přikládání listiny

Příloha č. 1

Mimořádně naléhavý podnět k výkonu dohledu VSZ v Olomouci ze dne 24. 8. 2026, ke sp. zn. **3 VZN 239/2026**, vztahující se mimo jiné ke KSZ v Brně sp. zn. **1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026**.

Příloha č. 2

OSZ ve Frýdku-Místku ze dne 3. 9. 2026, č. j. **1 ZN 7061/2026-79 – Vyrozumění o vyřízení podání**.

Příloha č. 3

Žádost o přezkoumání vyřízení OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. 9. 2026 podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství, adresovaná KSZ v Ostravě, současně mimořádně naléhavé doplnění dohledu VSZ v Olomouci ke sp. zn. **3 VZN 239/2026**.

XV. Listiny již založené u Krajského soudu v Brně

Stěžovatel výslovně odkazuje na své mimořádně naléhavé doplnění ze dne 22. 8. 2026 ve věcech sp. zn. **9 To 315/2026 a 9 To 316/2026** a na jeho již předložené přílohy, zejména:

- KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. **KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR**;
- KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. **KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR**,
- Kriminalistický ústav ze dne 20. 8. 2026, č. j. **KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM**.

Stěžovatel žádá, aby byly tyto listiny hodnoceny společně s nyní předloženými novými listinami.

Mgr. Dušan Dvořák

stěžovatel